

Proposition de partenariat et de cofondation

Création d'une SARL de développement de solutions technologiques

Projet initial : SaaS de gestion et d'administration scolaire

Date : 07 Aout 2026

1. Objet de la proposition

Cette proposition a pour objectif de définir les bases de notre collaboration dans le cadre de la création d'une société spécialisée dans la conception, le développement et la commercialisation de solutions technologiques.

Le premier produit de la société sera une solution SaaS destinée à la gestion administrative et financière des établissements scolaires.

L'objectif est de construire une collaboration durable entre les deux fondateurs, et non une simple relation de prestation de services entre un client et un développeur.

2. Vision du partenariat

La société aura pour vocation de développer plusieurs solutions technologiques répondant à des problématiques concrètes rencontrées par les entreprises et organisations.

Le SaaS de gestion scolaire constituera le premier produit de la société.

À terme, la société pourra développer d'autres logiciels, applications web, applications mobiles ou services numériques, notamment dans les domaines où nous disposons d'une expertise métier ou d'opportunités commerciales.

3. Répartition des rôles

3.1. Mon rôle — Cofondateur / Responsable technique

Je serai principalement responsable de la partie technologique de la société, notamment :

- analyse des besoins techniques et fonctionnels ;
- conception de l'architecture des solutions ;
- conception des bases de données ;
- développement des applications ;

- développement de la première version des produits ;
- mise en production et déploiement ;
- maintenance corrective et évolutive ;
- sécurité et évolution de l'architecture technique ;
- choix et gestion des technologies utilisées ;
- suivi technique des infrastructures et services nécessaires ;
- participation à la définition des fonctionnalités et de la roadmap produit ;
- supervision technique d'éventuels développeurs ou prestataires futurs.

Mon rôle ne se limitera donc pas au développement du premier SaaS : il s'inscrit dans la durée et concerne les futurs produits technologiques de la société.

3.2. Rôle du second cofondateur

--- Dan - Cofondateur --- apportera principalement :

- son expertise dans les domaines fiscal, administratif et métier ;
- son catalogue d'idées de solutions Techs ;
- son réseau professionnel et commercial ;
- sa participation à l'acquisition des premiers clients ;
- le financement initial de la société et/ou des produits, selon les modalités convenues entre les associés ;
- sa participation aux décisions stratégiques et à la gestion de la société.

4. Apports des associés

La création de la société devra reposer sur une combinaison de plusieurs types d'apports.

Mon apport

Mon principal apport sera mon expertise technique et mon travail dans la conception et le développement des produits de la société.

Cela comprend notamment le temps consacré à l'analyse, à la conception, au développement, au déploiement, à la maintenance et à l'évolution des solutions.

Apport de --- Dan - Cofondateur ---

Son apport comprendra notamment :

- son expertise métier ;
- son réseau et ses connaissances du marché ;

- son implication commerciale et stratégique ;
- les moyens financiers qu'il apportera à la société.

Financement

Même si le financement initial peut être principalement assuré par --- Dan - Cofondateur ---, je souhaite que nous définissions, dans la mesure du possible, une participation financière des deux associés.

L'objectif est que le financement du projet soit considéré comme un effort commun et que la répartition du capital reflète l'ensemble des contributions des deux fondateurs, et pas uniquement les apports financiers.

Les montants et modalités de financement seront définis avant la constitution définitive de la société.

5. Répartition du capital

Je suis favorable à ce que --- Dan - Cofondateur --- dispose de la majorité du capital, compte tenu notamment de son apport financier, de son expertise métier et de son implication dans le développement commercial.

Je souhaite néanmoins conserver une participation minoritaire significative correspondant à mon rôle de cofondateur et à mon implication technique permanente dans les produits de la société.

La répartition exacte du capital devra être déterminée après évaluation des différents apports de chacun.

À titre de base de discussion, une répartition de type **55 % / 45 %** pourrait être envisagée, avec la majorité détenue par --- Dan - Cofondateur ---.

Cette répartition reste négociable et devra être arrêtée d'un commun accord.

6. Prise de décisions

La majorité au capital ne devra pas empêcher une véritable collaboration entre les deux fondateurs.

Les décisions opérationnelles relevant de chaque domaine devront être prises principalement par l'associé responsable de ce domaine.

En particulier :

- les décisions techniques courantes relèveront du responsable technique ;

- les décisions commerciales et métier courantes relèveront principalement du responsable concerné ;
- les décisions stratégiques majeures devront être discutées entre les deux associés.

Certaines décisions importantes devront faire l'objet d'un accord des deux associés, notamment :

- modification importante de l'activité de la société ;
- cession d'un produit majeur ;
- cession ou transfert important de propriété intellectuelle ;
- entrée d'un nouvel associé ;
- levée de fonds importante ;
- endettement important de la société ;
- vente de la société ;
- modification importante de la répartition du capital ;
- arrêt définitif d'un produit stratégique.

Les modalités précises seront définies dans les statuts et/ou le pacte d'associés.

7. Propriété intellectuelle

Les logiciels, codes sources, architectures, bases de données, documentations, marques et autres éléments développés spécifiquement pour les produits de la société devront être clairement rattachés à la société selon les modalités juridiques retenues lors de sa constitution.

Il conviendra également de distinguer :

- les éléments développés avant la création de la société ;
- les éléments développés pour la société ;
- les outils, bibliothèques et technologies appartenant à des tiers.

Cette distinction devra être définie précisément afin d'éviter tout conflit ultérieur concernant la propriété des produits.

8. Rémunération et dividendes

La participation au capital et la rémunération du travail fourni par les associés devront être considérées comme deux éléments distincts.

Le fait d'être associé ne signifie pas nécessairement que le travail opérationnel sera effectué gratuitement.

Les modalités de rémunération des associés pour leurs fonctions opérationnelles devront donc être définies en fonction des capacités financières de la société.

Les bénéfices distribuables pourront ensuite faire l'objet d'une distribution sous forme de dividendes conformément à la participation au capital et aux règles applicables.

9. Engagement des associés

Les deux associés s'engagent à contribuer activement au développement de la société dans leurs domaines respectifs.

L'objectif est de construire une société commune sur le long terme et non de limiter la collaboration au développement du premier produit.

Toute évolution importante des responsabilités devra être discutée entre les associés.

10. Départ d'un associé

Les conditions applicables en cas de départ volontaire ou forcé d'un associé devront être définies avant la constitution définitive de la société.

Il conviendra notamment de prévoir les règles concernant :

- la cession des parts ;
- la valorisation des parts ;
- le droit de préemption de l'autre associé ;
- la propriété intellectuelle ;
- les engagements en cours ;
- les clients et contrats ;
- la continuité des produits développés par la société.

11. Financement futur

Les besoins financiers futurs de la société devront être discutés entre les associés.

En cas de besoin de financement supplémentaire, plusieurs solutions pourront être envisagées :

- apport supplémentaire des associés ;
- augmentation de capital ;
- financement externe ;
- investissement par un tiers ;
- réinvestissement des bénéfices.

Toute opération ayant pour conséquence une modification significative de la participation des fondateurs devra être discutée et approuvée selon les règles définies entre les associés.

12. Objectif immédiat

Avant le lancement officiel de la société, nous souhaitons parvenir à un accord sur les principaux éléments suivants :

- répartition du capital ;
- apports de chaque associé ;
- répartition du financement initial ;
- rôles et responsabilités ;
- modalités de prise de décision ;
- rémunération éventuelle des fonctions opérationnelles ;
- propriété intellectuelle ;
- règles applicables en cas de départ d'un associé ;
- financement futur ;
- autres conditions nécessaires à la création de la société.

Une fois ces éléments validés, ils pourront servir de base à la rédaction des documents juridiques nécessaires à la constitution de la SARL et à l'organisation de la relation entre les associés.

13. Conclusion

Cette proposition a pour objectif de poser un cadre clair, équilibré et durable pour notre association.

Le SaaS de gestion scolaire constitue notre premier projet commun, mais l'objectif est de construire autour de celui-ci une véritable société de développement de solutions technologiques.

Je souhaite donc que notre collaboration soit structurée dès le départ autour d'une répartition claire des responsabilités, des apports, du capital, des décisions et des bénéfices, afin que chacun puisse s'investir dans le projet avec une vision de long terme.

Les éléments présentés dans ce document constituent une base de discussion et pourront être ajustés d'un commun accord avant la formalisation juridique de la société.